

COMMUNE
MIONS

PERMIS DE CONSTRUIRE

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

DESCRIPTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION		référence dossier :
Déposée le 28/07/2003	Complétée le 05/02/2004	N° PC6928303C0037
Par : Demeurant à :	MARIGNAN IMMOBILIER - SAS 2, Avenue Lacassagne 69425 LYON	Surfaces hors oeuvre autorisées Brut : 5 280 m ² nette : 5 459 m ²
Représenté par : Pour :	M. VALVERDE MARC Construction de 38 logements collectifs avec parkings + surfaces commerciales.	à SAINT-LAURENT-DE-MURE (Rhône) Destinations : HABITATION + COMMERCE
Sur un terrain sis :	ZAC du CENTRE - Ilot C1.	à la minute d'un acte reçu par lui ce jour

Le Maire :

VU la demande de permis de construire susvisée.

VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants, et les articles L.421-2-4 et R.421-9 pour leur partie relative à l'archéologie préventive.

VU le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 16/05/1994.

VU la délibération du 10/07/2000 créant la ZAC du Centre à Mions.

VU le permis de démolir n°6928303C0003 du 18/07/2003.

VU la décision n°03-346 du Préfet de la région Rhône-Alpes en date du 19/08/2003.

VU l'avis de la subdivision des Bases aériennes en date du 12/08/2003.

VU l'avis favorable assorti de prescriptions de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 07/10/2003.

VU les avis de la Communauté Urbaine de Lyon en date du 16/01/2004, 10/10/2003 et 12/09/2003.

VU l'avis d'E.D.F. en date du 19/12/2003.

VU le courrier de la Communauté Urbaine de Lyon en date du 15/12/2003.

VU le nouveau document en date du 04/08/2003 (attestation établie le 28/07/2003 par M^r KAEUFLING certifiant que l'OPAC du Rhône autorise le demandeur à déposer une demande de permis de construire).

VU les nouveaux documents en date du 24/09/2003 (note de présentation, notice descriptive de sécurité).

VU les nouveaux documents en date du 11/12/2003 (copie du permis de démolir, copie de la délibération créant la ZAC du centre, plans bâtiment A, façades et coupe bâtiment A, plans bâtiment B, façades bâtiment B, plans bâtiment C, façades et coupe bâtiment C, plans bâtiment D, plans bâtiments EF, plans et coupe bâtiments EF, façades bâtiments EF, volet paysager).

VU les nouveaux documents en date du 09/01/2004 (imprimé de demande, plan masse rez-de-chaussée, plan masse sous-sol, plan masse toitures, façades développées, façades bâtiment D).

VU le nouveau document en date du 05/02/2004 (plan des limites du tènement).

ARRETE

ARTICLE UN : Le permis de construire **EST ACCORDE** pour le projet décrit dans la demande susvisée.

ARTICLE DEUX : Les prescriptions suivantes devront être obligatoirement respectées :

Les eaux usées seront rejetées au réseau d'assainissement existant auquel peuvent aussi être rejetées les eaux pluviales.

Les prescriptions émises par la sous-commission départementale d'accessibilité, dans son rapport ci-joint, devront être strictement respectées.

L'exécution des prescriptions de la Direction régionale des affaires culturelles est un préalable à la réalisation des travaux, conformément aux articles L.421-2-4 et R.421-9 du code de l'urbanisme.

Votre projet est soumis au versement de la Taxe Départementale pour le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement et la Taxe Départementale pour les Espaces Naturels Sensibles. Conformément à l'article 4 de la décision préfectorale n°03-346 du 19/08/2003, une redevance d'archéologie préventive sera exigée.

OBSERVATIONS :

Afin d'éviter le reflux des eaux d'égout lors de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voirie publique, les installations intérieures seront réalisées conformément aux prescriptions des articles 44 et 62 du Règlement Sanitaire Départemental.

Le pétitionnaire devra faire une demande d'entrée charretière à la Communauté Urbaine de Lyon – Direction de la Voirie – Subdivision VTPE (18 rue Léo Lagrange 69500 BRON).

LE 28 Fev 2006

PO LE MAIRE

L'adjoint au maire

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 421-2-4 du Code de l'Urbanisme. Elle est exécutoire à compter de sa transmission.

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT

- **DROITS DES TIERS** : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles figurant au cahier des charges du lotissement ...)
- **DUREE DE VALIDITE** : Le permis est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de sa délivrance ou si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Sa prorogation pour une année peut être demandée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
- **AFFICHAGE** : Mention du permis doit être affichée sur le terrain par le bénéficiaire dès sa notification et pendant toute la durée du chantier. Il est également affiché en mairie pendant deux mois.
- **DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS** : Le bénéficiaire d'une décision qui désire la contester peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
- **ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES** : Elle doit être souscrite par le maître d'ouvrage de travaux de bâtiment avant l'ouverture du chantier, dans les conditions prévues par les articles L.242-1 et suivants du code des assurances.

PERMIS DE CONSTRUIRE modificatif
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

DESCRIPTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION		référence dossier :
Déposée le 28/10/2005	Complétée le 20/03/2006	N° 6928303C00037-2
Par :	MARIGNAN IMMOBILIER SAS	Surfaces hors oeuvre du projet autorisées brute : — - 169,58 m ² nette : + 214,12 m ² Destination : logement et commerces
Demeurant à :	2, Avenue Lacassagne 69003 LYON	
Représenté par :	Mr VALVERDE Marc	
Pour :	Modifications sur un ensemble collectif	
Sur un terrain sis :	ZAC du Centre Ilot C1 69780 Mions	

LE MAIRE,

Vu la demande de permis de construire susvisée,
 Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants,
 Vu le Plan Local d'Urbanisme de la communauté urbaine de Lyon approuvé le 11 juillet 2005,
 Vu l'autorisation de construire n° PC 6928303C00037 accordé en date du 26 février 2004 et la demande de modificatif n°PC 6928303C00037-1 classé sans suite du 07 décembre 2004,
 Vu les avis de la Communauté Urbaine de Lyon du 30 novembre 2005 et du 04 avril 2006,
 Vu l'avis assorti de prescriptions de l'aménageur de la ZAC du 05 mai 2006,
 Vu les nouveaux documents déposés le 20 mars 2006 concernant les plans de façades et la perspective paysagère,

A R R E T E

ARTICLE UN : Le permis de construire modificatif est accordé pour le projet décrit dans la demande susvisée.

Les prescriptions émises par l'architecte conseil de la ZAC devront être respectées.

ARTICLE DEUX : Les prescriptions mentionnées sur le permis de construire d'origine sont maintenues.

ARTICLE TROIS : Le présent arrêté n'a pas pour effet de proroger le délai de validité du permis de construire initial.

A Mions, le 05 MAI 2006

Pour le Maire,
 L'adjoint délégué à l'Urbanisme

Jean-Claude RAMET



La présente décision est transmise au représentant de l'État dans les conditions prévues à l'article L 421-2-4 du Code de l'Urbanisme.

NL

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT

- **DROITS DES TIERS** : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (*notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles figurant au cahier des charges du lotissement ...*) qu'il appartient au destinataire de l'autorisation de respecter.
- **DUREE DE VALIDITE** : Le permis est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de sa délivrance ou si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Sa prorogation pour une année peut être demandée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
- **AFFICHAGE** : Mention du permis doit être affichée sur le terrain par le bénéficiaire dès sa notification et pendant toute la durée du chantier. Il est également affiché en mairie pendant deux mois.
- **DELAIS ET VOIES DE RECOURS** : Le bénéficiaire d'une décision qui désire la contester peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (*l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite*).
- **ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES** : Elle doit être souscrite par le maître d'ouvrage de travaux de bâtiment avant l'ouverture du chantier, dans les conditions prévues par les articles L.242-1 et suivants du code des assurances.



N° 46-0395

DECLARATION D'ACHEVEMENT DE TRAVAUX

Dans un délai de 30 jours à dater de l'achèvement des travaux soumis à permis de construire :
- y compris l'aspect extérieur des constructions (peintures et enduits extérieurs, etc.) et l'aménagement de leurs abords (clôtures, plantations) si le permis de construire le mentionne
la présente déclaration établie en 3 exemplaires par le bénéficiaire du permis de construire doit être :
- soit DEPOSEE contre décharge à la mairie de la commune du lieu de construction
- soit ENVOYEE au Maire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal

Bénéficiaire : **MARIGNAN IMMOBILIER - SAS**
Demeurant à : **2, AVENUE LACASSAGNE**
69425 LYON
Représenté par : **M. VALVERDE Marc**
Nature des travaux : **Construction de 38 logements collectifs avec**
Adresse des travaux : **parkings + surfaces commerciales.**
ZAC du CENTRE - Ilot C1
MIONS

PERMIS DE CONSTRUIRE
N° PC6928303C0037

Surf. hors-œuvre brute : **9 280 m²**
Surf. hors-œuvre nette : **5 459 m²**
Destinations : **Logements + locaux**

JE DECLARE L'ACHEVEMENT DEPUIS LE :

Jour Mois Année
20 02 2007

DE

OU

☒ **LA TOTALITE DES TRAVAUX**
qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont rappelées ci-dessus

☐ **UNE TRANCHE DES TRAVAUX**
qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont rappelées ci-dessus

CONTENU DE LA TRANCHE ACHEEVEE

NOMBRE DE LOGEMENTS TERMINES

LOCAUX NON DESTINES A L'HABITATION

SURFACE HORS-OEUVRE NETTE (1) :

(1) Indiquer : la surface hors oeuvre BRUTE pour les locaux agricoles

Le **21/02/2007**Signature du bénéficiaire du permis de construire **MARIGNAN**
SIREN 412 842 604 RCS NANTERRE

A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 3 MOIS, après envoi de votre déclaration d'achèvement de travaux, si aucune décision ne vous a été notifiée, vous avez la possibilité de requérir de l'autorité compétente la délivrance du certificat de conformité par lettre recommandée avec avis de réception postal et copie le cas échéant au Préfet (CF. Art R 460-5 du Code de l'Urbanisme).
La décision doit alors vous être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune décision n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé.

DANS LE DELAI DE 90 JOURS à compter du moment où les locaux sont utilisables, même s'il reste encore des travaux à réaliser, le propriétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc.) au bureau du cadastre ou au centre des impôts fonciers (consulter ces services). Cette déclaration ne concerne pas les bâtiments agricoles. Elle permet de bénéficier de l'exonération temporaire de la taxe foncière de 2, 10 ou 15 ans. Si le propriétaire n'effectue pas cette déclaration, il perdra le bénéfice de cette exonération.

DANS LE DELAI D'UNE ANNEE à compter de la déclaration d'achèvement des travaux et si la construction a été réalisée à l'aide d'un prêt conventionné ou avec l'aide financière de l'Etat (prêt aidé à l'accession à la propriété, prime à l'amélioration de l'habitat...) les logements devront être occupés dans les conditions réglementaires (ce délai peut être augmenté dans certains cas, se renseigner auprès de la Direction Départementale de l'Équipement)

ATTESTATION DE CONFORMITE

Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, l'attestation de conformité ci-dessous devra être complétée, datée et signée :

Je soussigné :

demeurant à :

agissant en qualité d' :



architecte



agréé en architecture

atteste qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions, leurs surfaces hors-œuvre et l'aménagement de leurs abords, les travaux exécutés ont été réalisés conformément au permis de construire et aux plans et documents annexés à ce permis.

Le :

Signature :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à ce formulaire par les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la mairie ou de la direction départementale de l'Équipement. Ces données pourront être transmises aux différents services ayant à connaître des déclarations d'achèvement de travaux.

NL



ASSISTANCE PILOTAGE COORDINATION

Notaire Associé
SAINT-LAURENT-DE-MURE (Rhône)
la minute d'un acte reçu par lui ce jour

Péage de Roussillon, le 25 septembre 2006

Projet : **CLOS de L' ECHEVIN**
Réalisation d'un ensemble immobilier
ZAC du centre . 69 780 MIONS

Bâtiment A – appartement n° 111

Attestation d'achèvement des travaux

Je soussigné, Patrice MAYOS, responsable de APC – MAYOS , Maître d'œuvre d'exécution et en charge du projet CLOS de L' ECHEVIN à MIONS pour le compte de la société BOUWFONDS MARIGNAN Immobilier , c/o SNC MARIGNAN HABITAT- 2, avenue Lacassagne 69 003 LYON, atteste sur l'honneur que les travaux de l'appartement 111 sont achevés .

Pour faire valoir ce que de droit.

Patrice MAYOS

APC MAYOS 31, rue des Plaines
38550 PÉAGE DE ROUSSILLON
T: 04 74 29 76 85 / F: 04 74 29 76 85

APC MAYOS 31, rue des Plaines 38550 Péage de Roussillon
Tel : 04 74 29 78 90 / Fax : 04 74 29 76 85 / Port : 06 71 59 41 44
Siret 438 835 308 00018 APE 742C



Annexé par Me KINTZIG, Notaire Associé
à SAINT-LAURENT-DE-MURE (Rhône)
par le notaire soussigné
à la minute d'Alain Bresson par lui-même

AXA FRANCE IARD

Atteste avoir délivré à : SNC MARIGNAN HABITAT
REP PAR MARIGNAN IMMOBILIER SAS

demeurant :

2 AV LACASSAGNE
69425 LYON CEDEX 03

Un contrat Dommages Ouvrage N° 0000002525010904
pour l'opération de construction dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Adresse : LE CLOS DE L ECHEVIN
ZAC DU CENTRE ILOT C1

69780 MIONS

Description de l'opération de construction :

Construction de six bâtiments collectifs à usage d'habitation
(38 logements) et 7 commerces

Coût total de construction prévisionnel : 5.024.000 euros
Date d'ouverture de chantier : 18/10/04
Date prévisionnelle de réception : 31/03/06

Le contrat a pour objet de répondre à l'obligation d'assurance instituée
par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, et notamment par l'article L242-1
du code des assurances.

La garantie est étendue à la responsabilité décennale encourue par
l'assuré en sa qualité de vendeur en vertu des dispositions de l'article
1792-1 du code civil, pour répondre à l'obligation d'assurance prescrite
par l'article L241-2 du code des assurances.

La présente attestation ne peut engager l'assureur, en dehors des limites
précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à PARIS , le 06.10.04

POUR LA SOCIETE

Annexé à :
par la F :
A Saint-Paul : 14/2/05

0320424369



Direction Régionale de Lille

MARIGNAN IMMOBILIER
2 Avenue Lacassagne
69425 LYON Cédex 03

Dpt : Gestion IRD ENTREPRISES
Tél. : 03.20.42.42.57
Fax : 03.20.42.43.69

A l'attention de Monsieur PATRI

Réf. Courrier : VBZI
Réf. Courrier : DO/CNR 2 585 010 904 TRC 2 584 883 904

Lille, le 24 février 2005

Objet : CERTIFICAT D'ACQUIT DE PRIME

Police : SNC MARIGNAN HABITAT
LE CLOS DE L'ECHEVIN
Zac du Centre - Ilot C1
69780 MIONS

Monsieur,

Nous certifions par la présente que les primes appelées à ce jour au titre de la police (Dommages ouvrage, Constructeur, Non Réalisateur, Tous Risques Chantier) ci-dessus mentionnées ont été réglées.

Pour faire et valoir ce que de droit.


P. Virginie BOKZUCHOWSKI
GRAS SAVOYE
11, Parvis de Rotterdam
180, Tour Lilleurope
59777 EURALLIE

Société de courtage en assurances

Direction Régionale : 11, parvis de Rotterdam, 180 Tour Lilleurope, 59777 Eurallie. Tél. 03 20 42 42 42. Télécopie 03 20 42 42 43.

Siège social : 2 à 8, rue Ancelle, BP 120, 92202 Nanterre-Jur-Golno Cedex. Tél. 01 41 49 90 00. Télécopie 01 41 49 55 55. <http://www.gras-savoie.com> S.A. du capital de 1 000 000 000 EUR, n.c.g. Nanterre b 311 248 637. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L960-1 et L960-2 du Code des assurances.

EXPEDITEUR

SERVICE DESTINATAIRE
SERVICE ASSURANCES
CONSTRUCTION

DECLARATION DE SINISTRE CONSTRUCTION

DOMMAGES OUVRAGE

CONSEILS AU DECLARANT

Le contrat d'assurance Dommages Ouvrage n'est pas susceptible d'intervenir dans le cadre de travaux d'entretien ou de finition de la construction.

Par ailleurs :

Conformément à l'arrêté du 7 Février 2001 (modifiant l'annexe II à l'article A.243-1 du code des Assurances) la déclaration de sinistre n'est réputée constituée que si elle comporte au moins les renseignements suivants :

- Le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant
- Le nom du propriétaire de la construction endommagée
- l'adresse de la construction endommagée
- la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux
- la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation

Si ces informations obligatoires ne sont pas mentionnées, la déclaration n'est pas recevable et les délais légaux de prise de position sur le principe de la garantie et de proposition d'offre indemnitaire éventuelle ne peuvent pas commencer à courir.

Nous vous recommandons de lire attentivement ce document ainsi que les Conditions Générales et Particulières de votre contrat et nous vous remercions de remplir, avec précision et le plus complètement possible, cette déclaration de sinistre.

CONTRAT D'ASSURANCE

Nom du souscripteur :

Numéro du contrat :

Numéro d'avenant :

CONSTRUCTION

Adresse de la construction :

(Préciser s'il y a lieu le bâtiment ou l'appartement concerné) :

Date de déclaration d'ouverture du chantier : Réception de l'ouvrage ☐ oui ☐ nonsi oui, date : A défaut date d'occupation des locaux :



CONDITIONS PARTICULIERES DE VOTRE CONTRAT
DOMMAGES OUVRAGE

Page 8/8

N° 0000002585010904

DOCUMENT A REMETTRE PAR LE SOUSCRIPTEUR
DU CONTRAT

Afin de compléter le Dossier Technique Construction N° DO403451 constitué en application du contrat N° 0000002585010904 , le Souscripteur doit fournir à l'Assureur, au plus tard deux mois après la signature dudit contrat, les documents rappelés ci-après :

- Le permis de construire et ses annexes,
- la Convention signée avec le Contrôleur Technique ou le Préventeur dans le cadre de la mission de Prévention des risques (étendue à l'appréciation des éventuelles Techniques Non Courantes utilisées),
- le rapport de fin de phase de conception (comprenant la détection des Techniques Non Courantes éventuellement prévues),
- le rapport d'étude de sol (comprenant les résultats des sondages effectués et les préconisations d'adaptation au sol),
- la déclaration d'ouverture de chantier (imprimé CERFA 46-0394),
- le coût définitif des travaux toutes taxes comprises par corps d'état,
- le procès verbal de réception des travaux,
- le procès verbal de levée des réserves éventuelles,
- les plans de l'ouvrage,
- le devis descriptif détaillé des travaux tous corps d'état,
- la liste des intervenants connus (maîtrise d'oeuvre et entreprises),
- les certificats de qualification des entreprises désignées pour les travaux de traitement ou consolidation des sols, fondations, gros oeuvre, étanchéité (terrasses, cuvelages, joints de calfeutrement, imperméabilisation des façades), charpente, couverture, menuiseries extérieures, isolation thermique par l'extérieur,
- les attestations d'assurance de Responsabilité Décennale des intervenants valables à la date d'ouverture de chantier.

Les informations contenues dans ces documents constituent des circonstances connues de l'Assuré qui sont de nature à faire apprécier par l'Assureur les risques qu'il prend à sa charge. Leur déclaration exacte est obligatoire.



CONDITIONS PARTICULIERES DE VOTRE CONTRAT
DOMMAGES OUVRAGE

Page 7/8

N° 0000002585010904

La cotisation est payable par le SOUSCRIPTEUR comme suit :

- a) Cotisation provisoire d'un montant de 96.963,20 euros,
payable à la signature du contrat.
 - b) Ajustement ainsi que prévu à l'article 18.1 des Conditions Générales.
- A cette cotisation s'ajoutent les frais de répertoire, la taxe relative au Fonds de Compensation des Risques de l'Assurance de la Construction applicable à la garantie obligatoire, et la taxe d'assurance.
- c) La cotisation provisoire TTC s'élève à 115.424,38 euros.

AUTRES DISPOSITIONS

Les garanties données par AXA sont portées en co-assurance par AXA France IARD et par AXA Courtage Assurance Mutuelle.

DUREE DU CONTRAT

Le présent contrat est souscrit pour une durée ferme et cessera ses effets de plein droit et sans autre avis le 31/03/16
Toutefois, il demeure résiliable avant cette date dans les cas et conditions prévus aux Conditions Générales, sans préavis de résiliation.

Le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance de l'article L.113 du code des assurances et de la clause "INFORMATIQUE ET LIBERTES" figurant au verso du présent document.

Fait à PARIS en triple exemplaire,
le 06.10.04

LE SOUSCRIPTEUR
(Cachet commercial
si entreprise)

POUR LA SOCIETE

MARIGNAN IMMOBILIER
2, Avenue de la Cassagne
69425 CHAMON CEDEX
Tel : 04 72 36 15 16 Fax : 04 72 36 15 16
S.A.S. au capital de 15 000 000 €
SIREN 412 442 11 RCS NANTERRE

SONT NULS TOUS RENVOIS ADJONCTIONS OU MODIFICATIONS MATERIELLES NON
APPROUVES PAR REMPLACEMENT OU PAR LETTRE DU SIEGE DE LA COMPAGNIE.



CONDITIONS PARTICULIERES DE VOTRE CONTRAT
DOMMAGES OUVRAGE

Page 6/8

N° 0000002585010904

IV CONVENTIONS

1) REVALORISATION

La valeur de l'indice à la souscription est fixée à : 66.480

2) LIMITATION

Les montants de garanties fixés à l'article III des présentes conditions particulières, forment la limite des engagements de l'Assureur pour la durée de la garantie. En conséquence, ces montants sont réduits des indemnités versées en cas de sinistre au fur et à mesure de leur survenance.

3) RECONSTITUTION DU MONTANT DE LA GARANTIE

Le montant de la garantie obligatoire " Dommages Ouvrage " (article 3 des Conditions Générales) pourra être reconstitué, moyennant paiement d'une cotisation complémentaire, sur demande du souscripteur ou de toute personne ayant un intérêt à la conservation de la construction. Cette reconstitution ne pourra être accordée que si elle est demandée au plus tard dans un délai d'un mois suivant la date de versement de l'indemnité.

ELEMENTS DU DOSSIER TECHNIQUE N° DO403451 CONSERVE PAR L'ASSUREUR

Le Souscripteur s'engage à fournir les éléments constituant le Dossier Technique de l'opération de construction qui n'ont pas été communiqués à l'appui du Formulaire de Déclaration du Risque.

V COTISATION

Le taux de cotisation de la garantie dommages obligatoire est fixé à 1,40 % Hors Taxes;

Le taux de cotisation des garanties complémentaires est fixé à 0,39 % Hors Taxes;

Le taux de cotisation de la garantie de responsabilité des constructeurs non-réalisateurs est fixé à 0,14 % Hors Taxes.

Ces taux s'appliquent au COUT TOTAL DE CONSTRUCTION définitif de l'OPERATION DE CONSTRUCTION.



CONDITIONS PARTICULIERES DE VOTRE CONTRAT
DOMMAGES OUVRAGE

Page 5/8

N° 0000002585010904

III MONTANT DE GARANTIES ET FRANCHISES

1) MONTANT DES GARANTIES

- garantie dommages ouvrage (article 3 des Conditions Générales)

La garantie s'exerce dans les termes et limites des articles 3.4 et 3.5 des Conditions Générales.

- garantie de responsabilité des constructeurs non réalisateurs (article 7 des Conditions Générales)

La garantie s'exerce dans les termes et limites de l'article 7.4 des Conditions Générales.

- garantie des dommages subis par les éléments d'équipements du bâtiment (articles 4.1.3 et 8.1.3 des Conditions Générales).

La garantie s'exerce à concurrence de 460.000 euros.

Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution de l'indice entre la date de réception de l'opération de construction, et celle de la réparation du sinistre.

- garantie des dommages immatériels survenus après réception (articles 4.2.3 et 8.2.3 des Conditions Générales)

La garantie s'exerce à concurrence de 230.000 euros.

Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution de l'indice entre la date de réception de l'opération de construction, et celle de la réparation du sinistre.

2) MONTANT DES FRANCHISES

a) DOMMAGES

Les garanties s'exercent sans franchise.

b) RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS NON REALISATEURS

Les garanties s'exercent sous déduction d'une franchise par sinistre de 763 euros.



CONDITIONS PARTICULIERES DE VOTRE CONTRAT
DOMMAGES OUVRAGE

Page 4/8

N° 0000002585010904

II GARANTIES ACCORDEES

Les garanties définies aux articles suivants des Conditions Générales sont accordées au profit des Assurés désignés ci-après :

1) ASSURANCE DE DOMMAGES

a) Garanties :

L'assurance de dommages obligatoire visée à l'article 3 des Conditions Générales, ainsi que les garanties complémentaires de dommages subis par les éléments d'équipement du bâtiment et de dommages immatériels après réception visées aux articles 4.1 et 4.2 des Conditions Générales.

b) Assurés :

Le propriétaire de l'opération de construction, c'est-à-dire, d'une façon générale, le maître d'ouvrage puis, soit les divers propriétaires successifs, soit le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.

2) ASSURANCE DE RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS NON-REALISATEURS

a) Garanties :

La garantie individuelle d'assurance obligatoire de responsabilité décennale visée à l'article 7 des Conditions Générales, ainsi que les garanties complémentaires de dommages subis par les éléments d'équipement du bâtiment et de dommages immatériels après réception visées aux articles 8.1 et 8.2 des Conditions Générales.

b) Assurés :

Le maître d'ouvrage dénommé ci-avant.

Les garanties des articles 4.3, 8.3, 12 et 13 des Conditions Générales ne sont pas accordées.



CONDITIONS PARTICULIERES DE VOTRE CONTRAT
DOMMAGES OUVRAGE

Page 3/8

N° 0000002585010904

Le souscripteur déclare en outre :

- que les intervenants liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ont satisfait à l'obligation d'assurance instituée par la loi N°78-12 du 4 janvier 1978 pour l'opération de construction objet du présent contrat
- que la maîtrise d'oeuvre est complète (conception, direction et surveillance des travaux)
- que les travaux sont de technique courante.

Sont, pour l'application du contrat, réputés de Technique Courante, les travaux réalisés avec les produits ou procédés de construction :

- Soit normalisés ou réputés " traditionnels ", c'est-à-dire conformes, à la date d'ouverture de l'opération de construction, aux dispositions suivantes sous réserve que celles-ci soient aussi en vigueur à cette même date :
 - * la réglementation fixée par les lois, décrets et arrêtés;
 - * les Normes Françaises homologuées, y compris celles portant une référence de Documents Techniques Unifiés (D.T.U), sous réserve que ces documents ne fassent pas l'objet d'un communiqué de " mise en observation " de la Commission Prévention Produits (C2P);
 - * les règles et cahiers de charges établis par les Organismes Professionnels du Bâtiment ou les Normes Françaises non homologuées, sous réserve que ces documents aient été agréés par l'assureur ou acceptés par la Commission Prévention des Produits (C2P).
- Soit non "traditionnels ", ni " normalisés " sous la triple condition suivante (à la date d'ouverture de l'opération de construction) :
 - * qu'ils aient fait l'objet d'un Avis Technique, favorable et en cours de validité, de la commission ministérielle instituée par l'arrêté du 2 décembre 1969;
 - * qu'ils soient mis en oeuvre dans les conditions, limites et prescriptions stipulées dans cet Avis Technique et le Cahier des Prescriptions Techniques annexé à celui-ci ou auquel il se réfère et, s'il n'y a pas contradiction avec celles-ci, dans le Dossier de Travail annexé à l'Avis Technique;
 - * qu'ils ne fassent pas l'objet d'un communiqué de " mise en observation " de la Commission Prévention Produits (C2P).
- Soit ayant fait l'objet d'un cahier des charges de conception, de fabrication et de mise en oeuvre, qui a reçu un agrément temporaire de l'assureur, sous réserve que cet agrément temporaire soit en cours de validité à la date de mise en oeuvre du produit ou procédé et que soient respectées les conditions de délivrance de cet agrément et de mise en oeuvre du produit ou procédé précisées dans l'attestation d'agrément.



CONDITIONS PARTICULIERES DE VOTRE CONTRAT
DOMMAGES OUVRAGE

Page 2/8

N° 0000002585010904

Le souscripteur agit en qualité de maître d'ouvrage.

Le contrat, régi par le Code des Assurances et placé sous l'appréciation souveraine des Tribunaux permet au Souscripteur et aux différents assurés désignés ci-après, de satisfaire aux obligations d'assurance de Dommages (article L.242.1 du Code des Assurances) et de Responsabilité Décennale (article L.241.1 du Code des Assurances) instituées par la Loi 78.12 du 4 Janvier 1978.

I DECLARATION DU SOUSCRIPTEUR

Le Souscripteur déclare que l'OPERATION DE CONSTRUCTION consistant en la réalisation de TRAVAUX DE BATIMENT est entreprise en conformité avec les déclarations qu'il a faites sur le Formulaire de Déclaration du Risque.

L'opération de construction :

- fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier fixée au 18/10/04
- a pour dates prévues de :
 - . commencement des travaux : 18/11/04
 - . achèvement des travaux : 31/03/06
- est d'un COUT TOTAL DE CONSTRUCTION prévisionnel (toutes taxes comprises) de 5.024.000 euros,

L'opération de construction est définie sommairement comme suit :

- . Construction de six bâtiments collectifs à usage d'habitation (38 logements) et 7 commerces
- ne fait pas l'objet de Travaux sur Existants,
- est destinée à la vente
- fait l'objet d'une étude de sol effectuée par un Bureau d'Etudes géotechniques
- fait l'objet d'une mission de prévention des risques de type L + PV + SH + PHH + HAND + BRD, réalisée le BUREAU VERITAS

CONDITIONS PARTICULIERES DE VOTRE CONTRAT
DOMMAGES OUVRAGE

Page 1/8

N° 0000002585010904

CONSEILLER :
GRAS SAVOYE
11 PARVIS DE ROTTERDAM
180 TOUR LILLEUROPE
59777 EURLILLE
Tél. : 03 20 42 42 42
Code : 0203524384

EFFET LE : 18/10/04

FIN EFFET : 31/03/2016

Annexé à la minute du acte reçu
par le notaire
A Paris le 14/10/05
Sousigné

AFFAIRE NOUVELLE

Votre contrat porte le n° 0000002585010904
(Référence à rappeler dans toutes vos correspondances)

CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT
DOMMAGES OUVRAGE

CONCLU ENTRE AXA FRANCE IARD et :

SNC MARIGNAN HABITAT
REP PAR MARIGNAN IMMOBILIER SAS

2 AV LACASSAGNE
69425 LYON CEDEX 03

POUR UN RISQUE SITUE :

LE CLOS DE L ECHEVIN
ZAC DU CENTRE ILOT C1

69780 MIONS

Ces Conditions Particulières jointes aux Conditions Générales,
dont le Souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire,
constituent le contrat d'Assurance.
(Références CG n° 460101 B).